

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5011073-52.2023.4.02.5118/RJ

AGRAVANTE: ADRIANA MARTINS SANTOS (RECORRIDO)

ADVOGADO(A): MARCELO JARDIM FARIA (OAB RJ231030)

AGRAVADO: UNIRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ (RECORRENTE)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ADRIANA MARTINS SANTOS (evento 41) contra decisão do Vice-Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 37) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto não restou demonstrado o necessário cotejo analítico, deixando-se de comprovar a existência da similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas.

A 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 22) conheceu e deu provimento ao recurso nominado da UNIRIO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido, a fim de condenar a ré a considerar como marco inicial para contagem de interstícios das progressões/promoções funcionais a data de seu ingresso no órgão, bem como a pagar as diferenças remuneratórias daí decorrentes.

A autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 26), aduzindo que: *“deveria progredir após o interstício de 12 (doze) meses, ou seja, a cada mês de abril subsequente. Ocorre que a Administração só progride a recorrida, no caso, no mês de setembro de cada ano, com reflexos em sua verba salarial. Tal discrepância fere de forma direta o princípio da isonomia.”*

Outrossim, apontou como paradigmas os seguintes processos: 5010441-60.2022.4.02.5118, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ, 5055873-22.2023.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ, 5081806-94.2023.4.02.5101, julgado pela 6ª Turma Recursal/SJRJ, 5120346-85.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ, 5024150-82.2023.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ, 5034378-19.2023.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ, 5124849-52.2021.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ, 5017818-02.2023.4.02.5101, julgado pela 7ª Turma Recursal/SJRJ, 5010229-63.2022.4.02.5110, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ, 50811135-08.2022.4.02.5101, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ e TEMA 206, julgado pela TNU.

O Vice-Gestor negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Ab initio, não se conhece de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante o disposto na parte final do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil.

Note-se que a decisão agravada (evento 37) inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência com a fundamentação abaixo, sem que a mesma tenha sido combatida pelo Agravante:

“3. Todavia, nos acórdãos paradigmas indicados pela parte autora, bem como no PEDILEF n. 5012743-46.2017.4.04.7102/RS (Tema Representativo de Controvérsia 206), não se decidiu sobre casos relativos a servidores da carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, regida pela Lei 11.091/2005.

4. Assim, a parte autora, ora recorrente, não demonstrou o necessário cotejo analítico, ao não ter comprovado a similitude fático-jurídica entre as hipóteses confrontadas, requisito de admissibilidade do incidente de uniformização de jurisprudência, de acordo com a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais:(...)”

Nesse contexto, verifica-se que as razões do agravo estão totalmente dissociadas da fundamentação do *decisum* recorrido, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido por afronta ao princípio da dialeticidade.

Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à recorrente.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver **divergência entre decisões** quanto à **questão de direito material** proferidas por **Turmas Recursais da 2ª Região**, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 8ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 22) conheceu e deu provimento ao recurso nominado da UNIRIO, reformando a sentença para julgar improcedente o pedido, a fim de condenar a ré a considerar como marco inicial para contagem de interstícios das progressões/promoções funcionais a data de seu ingresso no órgão, bem como a pagar as diferenças remuneratórias daí decorrentes, conforme ementa do julgado adiante reproduzido:

“SERVIDORA PÚBLICA. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. HOSPITAL GARFFRÉ GUINLE. UNIRIO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARTE AUTORA QUE PRETENDE A APLICAÇÃO DO TEMA 206 DA TNU. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE LEGISTAÇÃO QUE FUNDAMENTA A DECISÃO DO TEMA 206 DA TNU. CARGO QUE A PARTE AUTORA OCUPA É REGIDO PELA LEI Nº 11.091/2005. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE.”

Ab initio, cumpre destacar que os paradigmas julgados pela 8ª Turma Recursal/SJRJ e pela Turma Nacional de Uniformização não se prestam a comprovar dissídio jurisprudencial, no pedido regional de uniformização interposto pela parte autora, eis que tanto o artigo 14, §1º, da Lei 10.259/2001, quanto o artigo 5º, I, do Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região, referem-se, expressamente, à divergência apenas **entre Turmas Recursais da mesma Região**.

Outrossim, afigura-se insuficiente para a demonstração de dissídio jurisprudencial a mera transcrição de ementas de julgados na forma realizada pela parte agravante, sendo imprescindível o cotejo analítico para com o fito de indicar a similitude fática entre as demandas, com a sinalização dos trechos que configurem a divergência e menção às circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, na forma sinalada pela Turma Nacional de Uniformização por ocasião do julgamento do PEDILEF nº 00653802120044036301, sobretudo, se considerado que os acórdão paradigmas válidos abordam questões relativas a cargos não regidos pela Lei nº 11.091/2005.

Acerca do PEDILEF Nº 00653802120044036301, destaco:

[...] “A petição do incidente será obrigatoriamente instruída com cópia dos julgados no caso de divergência entre Turmas de diferentes regiões (Questão de Ordem nº 3 da TNU), exigindo-se, para demonstração do dissídio, o cotejo analítico em duas etapas: primeiro, pela comparação entre as questões de fato tratadas no acórdão impugnado e no paradigma, com reprodução dos fundamentos de ambos; depois, pelo confronto das teses jurídicas em conflito, evidenciando a diversidade de interpretações para a mesma questão de direito (grifo nosso)”.

Por tais razões, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Gestora para o processamento do Agravo do evento 42, endereçado à Turma Nacional de Uniformização.